TUGAS PAPER
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN CALON HAKIM TERPADU
ANGKATAN III GELOMBANG II

UPAYA OPTIMALISASI PENERAPAN *E-COURT* BAGI MASYARAKAT PENCARI KEADILAN DEMI TERCAPAINYA PERADILAN YANG SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN PADA PENGADILAN NEGERI SUMEDANG

Oleh:

ARI CONARDO, S.H.
NIP.: 19920120 201712 1 009

Peserta Program Pendidikan & Pelatihan Calon Hakim Terpadu
Angkatan III Gelombang II

PUSDIKLAT MANAJEMEN DAN KEPEMIMPINAN
BADAN LITBANG DIKLAT HUKUM DAN PERADILAN
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

SUMEDANG
2019

UPAYA OPTIMALISASI PENERAPAN *E-COURT*
BAGI MASYARAKAT PENCARI KEADILAN DEMI TERCAPAINYA
PERADILAN YANG SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN
PADA PENGADILAN NEGERI SUMEDANG

Dibuat oleh : Ari Conardo, S.H.

A. PENDAHULUAN

Perkembangan zaman di era digital atau lebih populer disebut Revolusi Industri 4.0 baru saja dimulai. Revolusi Industri 4.0 menerapkan konsep automatisasi yang dilakukan oleh mesin tanpa memerlukan tenaga manusia dalam pengaplikasiannya. Hal demikian juga sangat berpengaruh pesat kepada kehidupan manusia itu sendiri dengan menekankan pada pola *digital economy*, *artificial intelligence*, *big data, robotic* dan lain sebagainya atau dikenal dengan fenomena *disruptive innovation*. Dimana hal tersebut merupakan hal vital yang dibutuhkan oleh para pelaku industri demi efisiensi waktu, tenaga kerja dan biaya. Penerapan Revolusi Industri 4.0 di segala jenis industri saat ini juga dikenal dengan istilah *Smart Factory*. Tidak hanya itu, saat ini pengambilan ataupun pertukaran data juga dapat dilakukan *on time* saat dibutuhkan, melalui jaringan *internet.* Sehingga segala bentuk proses yang berjalan dapat termotorisasi oleh pihak yang berkepentingan kapan saja dan dimana saja selama terhubung dengan *internet.*[1]

Menghadapi tantangan tersebut, Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya juga dituntut untuk melakukan perubahan-perubahan yang signifikan dalam menciptakan inovasi dalam memberikan pelayanan hukum di Pengadilan. Hal tersebut sejalan dengan pencanangan Ketua Mahkamah Agung, yaitu Era Baru Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi, karena sistem elektronik ini mampu mengubah cara berfikir dan perilaku masyarakat *(mind set dan culture set)*.[2]

Dalam mewujudkan Era Baru Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi, Mahkamah Agung memiliki inovasi unggulan, yaitu dengan merealisasikan *e-Court* (Peradilan elektronik). *e-Court* adalah inovasi andalan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mewujudkan administrasi perkara secara elektronik. *e-Court* adalah sebuah instrumen Pengadilan yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran

[1] Binus *University*, "Mengenal Lebih Jauh Revolusi Industri 4.0", https://binus.ac.id/knowledge/2019/05/mengenal-lebih-jauh-revolusi-industri-4-0, Diakses tanggal 24 November 2019.

[2] Mahkamah Agung RI, "Menelusuri Informasi Melalui HP Bukan Pelanggaran Kode Etik", https://mahkamahagung.go.id/id/artikel/3671/menelusuri-informasi-melalui-hand-phone-bukan-pelanggaran-kode-etik, Diakses 24 November 2019.

perkara secara *Online*, pembayaran secara *Online*, pengiriman dokumen persidangan (replik, duplik, kesimpulan dan jawaban), pemanggilan secara *Online* dan penyampaian salinan putusan secara *Online*. Tujuannya adalah agar terealisasinya asas Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan di seluruh tingkatan Badan Peradilan, sehingga hal tersebut dapat menghindari penumpukan perkara pada tingkatan Badan Peradilan, selain itu juga menghindari KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) sehingga sejalan dengan Visi Mahkamah Agung, yaitu Demi Mewujudkan Badan Peradilan Yang Agung.

Pengadilan Negeri Sumedang sebagai pengadilan tingkat pertama juga turut menerapkan layanan *e-Court*. Pada awal bulan November 2019, layanan *e-Court* di Pengadilan Negeri Sumedang sudah dilengkapi dengan Pojok *e-Court* yang terletak di salah satu sisi ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Selain itu, laman pn-sumedang.go.id juga telah menampilkan informasi mengenai *e-Court* dan tautan untuk mengakses *website* ecourt.mahkamahagung.go.id, sejauh ini perkara perdata yang terdaftar melalui *e-Court* pada Pengadilan Negeri Sumedang baru mencapai 11 (sebelas) perkara.

Akan tetapi, Penulis sebagai salah satu Calon Hakim yang ditempatkan pada Satuan Kerja Magang di Pengadilan Negeri Sumedang yang dituntut untuk peka dengan isu yang terjadi di Pengadilan Negeri Sumedang, memandang bahwa penggunaan layanan *e-Court* belum terlaksana secara optimal. Hal ini disebabkan oleh banyaknya Masyarakat Pencari Keadilan, baik itu Para Pihak atau Kuasa Hukum (Advokat) yang kurang memahami mengenai bagaimana agar dapat bisa mengakses *e-Court* dalam beracara di Pengadilan. Masyarakat Pencari Keadilan, baik itu Para Pihak atau Kuasa Hukum (Advokat) masih sangat memerlukan adanya Petugas yang dapat menjawab pertanyaan mereka secara langsung dan mendampingi mereka baik dalam proses registrasi akun maupun pada saat pendaftaran perkara, apalagi ditambah dengan pengetahuan teknologi (SDM) Petugas Pengadilan yang tidak melek teknologi. Tidak hanya itu, sajian yang terdapat di dalam *e-Court* khususnya berkaitan dengan *e-Summon* (panggilan/pemberitahuan elektronik) juga masih dianggap berseberangan dengan hukum acara perdata yang berlaku oleh beberapa pihak yang datang ke Pengadilan.

Berdasarkan uraian di atas, Penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi dalam penulisan paper ini yang berjudul **"UPAYA OPTIMALISASI PENERAPAN *E-COURT* BAGI MASYARAKAT PENCARI KEADILAN DEMI TERCAPAINYA PERADILAN YANG SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN PADA PENGADILAN NEGERI SUMEDANG"**.

B. PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi fokus penelitian dalam penulisan paper ini adalah :

1. Apa yang dimaksud dengan inovasi *e-Court* pada Mahkamah Agung R.I.?
2. Apa yang menjadi tantangan Pengadilan Negeri Sumedang dalam penerapan *e-Court* di Pengadilan?
3. Upaya apa yang dapat ditempuh Pengadilan Negeri Sumedang untuk mengatasi tantangan dalam penerapan *e-Court* di Pengadilan?

C. PEMBAHASAN

1. Inovasi *E-Court* Pada Mahkamah Agung R.I.

e-Court adalah sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal Pendaftaran perkara secara *Online*, Taksiran Panjar Biaya secara elektronik, Pembayaran Panjar Biaya secara *Online*, Pemanggilan secara *Online* dan Persidangan secara *Online* mengirim dokumen persidangan (Replik, Duplik, Kesimpulan, Jawaban). Dasar hukum *e-Court* itu sendiri diatur dalam Perma Nomor 3 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Adminitrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan KMA Nomor : 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Aplikasi *e-Court* ini diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara *Online* dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara. Ruang Lingkup aplikasi *e-Court* adalah sebagai berikut :

a. Pendaftaran Perkara *Online (e-Filing)*

   Pendaftaran Perkara *Online* dalam aplikasi *e-Court* untuk saat ini baru dibuka jenis pendaftaran untuk perkara gugatan, bantahan, gugatan sederhana, dan permohonan. Pendaftaran Perkara ini adalah jenis perkara yang didaftarkan di Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan TUN yang dalam pendaftarannya memerlukan *effort* atau usaha yang lebih, dan hal ini yang menjadi alasan untuk membuat *e-Court* salah satunya adalah kemudahan berusaha. Keuntungan Pendaftaran Perkara secara *Online* melalui Aplikasi *e-Court* yang bisa diperoleh dari aplikasi ini adalah :

   – Menghemat Waktu dan Biaya dalam proses pendaftaran perkara;

- Pembayaran Biaya Panjar yang dapat dilakukan dalam saluran *multi chanel* atau dari berbagai metode pembayaran dan bank;
- Dokumen terarsip secara baik dan dapat diakses dari berbagai lokasi dan media;
- Proses Temu Kembali Data yang lebih cepat.

b. Pembayaran Panjar Biaya *Online (e-Payment)*

Dalam pendaftaran perkara, pengguna terdaftar akan langsung mendapatkan SKUM yang digenerate secara elektronik oleh aplikasi *e-Court*. Dalam proses *generate* tersebut sudah akan dihitung berdasarkan Komponen Biaya apa saja yang telah ditetapkan dan dikonfigurasi oleh Pengadilan, dan Besaran Biaya Radius yang juga ditetapkan oleh Ketua Pengadilan sehingga perhitungan taksiran biaya panjar sudah diperhitungkan sedemikian rupa dan menghasilkan elektronik SKUM *(e-SKUM).* Pengguna Terdaftar setelah mendapatkan Taksiran Panjar atau e-SKUM akan mendapatkan Nomor Pembayaran *(Virtual Account)* sebagai rekening virtual untuk pembayaran Biaya Panjar Perkara.

c. Pemanggilan Elektronik *(e-Summon)*

Sesuai dengan Perma Nomor 3 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Adminitrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik bahwa Pemanggilan yang pendaftarannya dilakukan dengan menggunakan *e-Court*, maka pemanggilan kepada Pengguna Terdaftar dilakukan dilakukan secara elektronik yang dikirimkan ke alamat domisili elektronik pengguna terdaftar. Akan tetapi untuk pihak tergugat untuk pemanggilan pertama dilakukan dengan manual dan pada saat tergugat hadir pada persidangan yang pertama akan diminta persetujuan apakah setuju dipanggilan secara elektronik atau tidak, jika setuju maka akan pihak tergugat akan dipanggil secara elektronik sesuai dengan domisili elektronik yang diberikan dan apabila tidak setuju pemanggilan dilakukan secara manual seperti biasa.

d. Persidangan Elektronik *(e-Litigasi)*

Aplikasi *e-Court* juga mendukung dalam hal persidangan secara elektronik sehingga dapat dilakukan pengiriman dokumen persidangan seperti Replik, Duplik, Kesimpulan dan atau Jawaban secara elektronik yang dapat diakses oleh Pengadilan dan para pihak.

2. Tantangan Pengadilan Negeri Sumedang Dalam Penerapan *e-Court* di Pengadilan

a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) Dalam Bidang Teknologi Informasi

Kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan ini, karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan Ilmu Pengetahuan. Setiap inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat positif bagi kehidupan manusia. Memberikan banyak kemudahan, serta sebagai cara baru dalam melakukan aktifitas manusia.

Namun yang terjadi saat ini adalah sebaliknya, dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat dan cepat, tidak diiringi dengan perkembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam menggunakan teknologi tersebut. Sehingga banyak teknologi-teknologi canggih yang ada sekarang kurang dimanfaatkan secara maksimal. Hal ini disebabkan oleh banyaknya Masyarakat Pencari Keadilan, baik itu Para Pihak atau Kuasa Hukum (Advokat) bahkan ASN (Aparatur Sipil Negara) pada Pengadilan itu sendiri yang kurang memahami mengenai bagaimana agar dapat bisa mengakses *e-Court* dalam beracara di Pengadilan. Masyarakat Pencari Keadilan, baik itu Para Pihak atau Kuasa Hukum (Advokat) masih sangat memerlukan adanya Petugas yang dapat menjawab pertanyaan mereka secara langsung dan mendampingi mereka baik dalam proses registrasi akun maupun pada saat pendaftaran perkara.

b. Penyampaian *Relaas* Panggilan/Pemberitahuan Yang Dianggap Berseberangan Dengan Hukum Acara Perdata Yang Berlaku

Penyampaian panggilan/pemberitahuan yang diatur di dalam HIR selama ini menjadi acuan dalam penerapan penyampaian panggilan/pemberitahuan oleh Para Hakim dan Jurusita/Jurusita Pengganti di Pengadilan, tidak sedikit yang menyatakan bahwa panggilan yang dianggap sah dan patut idealnya seperti apa yang telah diatur di dalam H.I.R *(Het Herziene Indonesisch Reglement).* Sebagian menyatakan bahwa panggilan/pemberitahuan secara elektronik *(e-Summon)* bukanlah panggilan secara sah dan patut dan sebagian lagi menyatakan panggilan/pemberitahuan secara elektronik *(e-Summon)* merupakan panggilan secara sah dan patut.

Ketentuan mengenai penyampaian *relaas* panggilan sidang dalam perkara perdata diatur di dalam HIR, dimana Pasal 121 HIR menyatakan :

> **"Sesudah surat tuntutan yang diajukan itu atau catatan yang dibuat itu didaftarkan oleh panitera pengadilan dalam daftar untuk itu, maka ketua itu akan menentukan hari dan jam perkara itu akan diperiksa di muka pengadilan negeri, dan memerintahkan pemanggilan kedua belah**

pihak, supaya hadir pada yang ditentukan itu disertai oleh saksi-saksi yang mereka kehendaki untuk diperiksa, dengan membawa segala surat keterangan yang hendak dipergunakan. Ketika memanggil si tergugat, hendaklah diserahkan juga sehelai salinan surat tuntutan, dengan memberitahukan bahwa ia, kalau mau, boleh menjawab tuntutan itu dengan surat."[3]

Unsur-unsur Pasal di atas jika dirinci maka ketentuannya sebagai berikut :

a. Surat tuntutan/gugatan yang diajukan telah didaftarkan oleh Panitera;
b. Ketua Majelis Hakim menetapkan hari dan jam perkara tersebut akan diperiksa (dalam hal ini hari sidang pertama) dan dalam surat Penetapan hari sidang pertama dicantumkan perintah untuk pemanggilan;
c. Tujuan pemanggilan agar kedua belah pihak hadir dalam sidang yang telah ditentukan dengan membawa saksi-saksi dan surat keterangan yang akan dipergunakan oleh masing-masing pihak;
d. Dalam memanggil Tergugat harus diserahkan salinan surat tuntutan; dan
e. Pada saat pemanggilan, Tergugat diberitahukan bahwa ia boleh menyiapkan jawaban atas tuntutan yang diajukan dengan surat.

Yang berwenang melakukan panggilan itu sendiri diatur jelas dalam Pasal 388 HIR, yang berbunyi :

"Sesudah Semua Jurusita, pesuruh yang bertugas pada majelis pengadilan, dan pegawai kekuasaan umum sama-sama berhak dan wajib untuk menjalankan, pemberitahuan dan semua surat juru sita yang lain dan untuk melaksanakan perintah dan keputusan hakim. Jika tidak ada orang-orang tersebut, maka ketua majelis pengadilan yang dalam daerah hukumnya akan dijalankan surat juru sita itu harus menunjuk seorang yang patut dan dapat dipercaya untuk itu."[4]

Panggilan menurut hukum acara perdata ialah menyampaikan secara sah (*official)* dan patut (*property)* kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di pengadilan agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan majelis hakim atau pengadilan. Menurut pasal 388 dan pasal 390 ayat (1) HIR, yang berfungsi melakukan panggilan adalah Jurusita. Hanya yang dilakukan jurusita pengadilan dianggap *sah dan patut*. Kewenangan jurusita ini berdasarkan pasal 121 ayat (1) HIR diperolehnya lewat perintah ketua majelis hakim yang dituangkan pada Penetapan Hari Sidang atau Penetapan Pemberitahuan.

Proses pemanggilan atau bisa juga disebut panggilan kepada Tergugat harus dilakukan secara patut, patut artinya memenuhi masa tenggang waktu persidangan, sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja, sebagaimana diatur pasal 122 HIR. Oleh

[3] Indonesia, Reglemen Indonesia Yang Diperbarui, *Het Herziene Indonesisch Reglement*, Pasal 121.
[4] *Ibid*, Pasal 388.

karena itu, sah tidaknya pemanggilan dan pemberitahuan yang dilakukan oleh pihak pengadilan sangat menentukan baik atau buruknya proses pemeriksaan persidangan.

Jika Tergugat telah diketahui tempat tinggal atau kediamannya, surat panggilan disampaikan kepada Tergugat sendiri secara langsung (*in person*), istilah *in person* dapat diperluas lagi sampai meliputi keluarga terdekat dalam garis lurus ke atas dan kebawah (orang tua dan anak), atau suami. Perluasan pengertian *in person* dilakukan jika Tergugat diketahui tempat tinggal atau kediamannya, tapi berada di tempat. Jika tempat tinggal dan kediaman Tergugat diketahui tapi ia tidak berada di tempat dan begitu juga keluarganya, surat panggilan itu disampaikan kepada Lurah/Kepala Desa setempat dengan disertai perintah agar Lurah/Kepala Desa tersebut menyampaikan panggilan itu kepada Tergugat, hal ini sebagaimana diatur pasal 390 ayat (1) HIR yang bunyinya :

> **"Tiap-tiap surat Jurusita, kecuali yang akan disebut di bawah ini, harus disampaikan pada orang yang bersangkutan sendiri di tempat diamnya atau tempat tinggalnya, dan jika tidak dijumpai di situ, kepada kepala desanya atau lurah bangsa Tionghoa yang diwajibkan dengan segera memberitahukan surat jurusita itu pada orang itu sendiri, dalam hal terakhir ini tidak perlu pernyataan menurut hukum."**[5]

Dari pasal tersebut di atas, dapat disimpulkan dalam hal Tergugat tidak dijumpai di tempat tinggal atau kediamannya, maka jurusita/jurusita pengganti menyampaikan surat panggilan tersebut melaui Lurah/Kepala Desa, untuk disampaikan kepada Tergugat.

Hal di atas jelas berbeda dengan Panggilan/Pemberitahuan Secara Elektronik atau yang disebut dengan *e-Summon*, Dalam Pasal 15 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik menegaskan bahwa :

> **"Panggilan/pemberitahuan secara elektronik disampaikan kepada a. Penggugat yang melakukan pendaftaran secara elektronik; dan b. Tergugat atau pihak lain yang telah menyatakan persetujuannya untuk dipanggil secara elektronik."**[6]

[5] *Ibid*, Pasal 390 ayat (1).

[6] Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung RI tentang Adminitrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik*, Perma Nomor 1 Tahun 2019, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 894, Pasal 15 ayat (1).

Berdasarkan perintah Hakim, Jurusita/Jurusita Pengganti mengirimkan surat panggilan persidangan ke Domisili Elektronik para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Dalam hal pihak berdomisili di luar daerah hukum Pengadilan, maka panggilan/pemberitahuan kepadanya dapat disampaikan secara elektronik dan ditembuskan kepada Pengadilan di daerah hukum tempat pihak tersebut berdomisili. Panggilan/pemberitahuan secara elektronik terhadap pihak yang berdomisili di luar wilayah hukum Indonesia dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Panggilan/pemberitahuan secara elektronik tersebut juga merupakan Panggilan/pemberitahuan yang sah dan patut, hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 18 Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Adminitrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang menyatakan bahwa :

> **"Panggilan/pemberitahuan secara elektronik merupakan Panggilan/pemberitahuan yang sah dan patut, sepanjang Panggilan/pemberitahuan tersebut terkirim ke domisili elektronik dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang."**[7]

Artinya panggilan/pemberitahuan tersebut benar dilakukan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti dan benar terkirim pada domisili elektronik (*e-Mail* yang telah terverifikasi) para pihak sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum hari sidang.

3. Upaya Yang Dapat Ditempuh Pengadilan Negeri Sumedang Untuk Mengatasi Tantangan Dalam Penerapan *e-Court* di Pengadilan

Terdapat banyak cara yang dapat dilakukan oleh Pengadilan Negeri Sumedang untuk memaksimalkan penerapan dan pemanfaatan *e-Court* di Pengadilan, yaitu :

a. Melakukan sosialisasi, monitoring dan evaluasi secara teratur terhadap kinerja seluruh ASN dalam penerapan *e-Court* yang berada di dalam Pengadilan Negeri Sumedang, hal ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi seluruh ASN dan juga mengetahui kendala-kendala penerapan *e-Court* dari tiap-tiap ASN;
b. Melakukan sosialisasi secara bertahap dan merata kepada seluruh elemen masyarakat pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Sumedang tentang tata cara penggunaan *e-Court* dalam bersidang secara elektronik di Pengadilan;

[7] *Ibid*, Pasal 18.

c. Melakukan perekrutan tambahan Pegawai pada Pengadilan Negeri Sumedang yang fungsinya ditugaskan secara khusus pada Pojok *e-Court*, guna menjawab pertanyaan serta mendampingi Masyarakat Pencari Keadilan dalam melakukan proses registrasi akun maupun pada saat pendaftaran perkara.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan Penulis tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku bahwa :

a. *e-Court* adalah sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal Pendaftaran perkara secara *Online*, Taksiran Panjar Biaya secara elektronik, Pembayaran Panjar Biaya secara *Online*, Pemanggilan secara *Online* dan Persidangan secara *Online* mengirim dokumen persidangan (Replik, Duplik, Kesimpulan, Jawaban) yang bertujuan agar terealisasinya asas Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan di seluruh tingkatan Badan Peradilan, sehingga hal tersebut dapat menghindari penumpukan perkara pada tingkatan Badan Peradilan, selain itu juga menghindari KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) sehingga sejalan dengan Visi Mahkamah Agung, yaitu Demi Mewujudkan Badan Peradilan Yang Agung.

b. Tantangan Pengadilan Negeri Sumedang dalam penerapan *e-Court* di Pengadilan, yaitu dikarenakan oleh terbatasnya Sumber Daya Manusia yang berkompeten dalam mengimbangi perkembangan teknologi dalam pelaksanaan *e-Court*, sehingga pemanfaatan *e-Court* kurang maksimal, terbatasnya Sumber Daya Manusia tersebut terletak pada ASN yang terdapat dalam Satuan Kerja tersebut dan juga pada Masyarakat Pencari Keadilan itu sendiri. Begitu juga dengan penyampaian panggilan/pemberitahuan yang diatur di dalam H.I.R *(Het Herziene Indonesisch Reglement)* dan panggilan/pemberitahuan secara elektronik *(e-Summon)* yang dianggap berseberangan dengan hukum acara yang berlaku merupakan panggilan yang sah dan patut sepanjang panggilan/pemberitahuan tersebut dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

c. Masih terdapat banyak upaya yang dapat dilakukan Pengadilan Negeri Sumedang untuk meningkatkan penerapan dan pemanfaatan *e-Court* di Pengadilan, karena pada hakikatnya tidak ada kendala ataupun hambatan yang tidak memiliki solusi.

2. Saran

Untuk dapat mengoptimalkan implementasi *e-Court* pada Pengadilan Negeri Sumedang agar terealisasinya asas Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan di seluruh tingkatan Badan Peradilan, sehingga hal tersebut dapat menghindari penumpukan perkara pada tingkatan Badan Peradilan, selain itu juga menghindari KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) sehingga sejalan dengan Visi Mahkamah Agung, yaitu Demi Mewujudkan Badan Peradilan Yang Agung, maka upaya dapat dilakukan adalah hal-hal sebagai berikut :

a. Melakukan sosialisasi, monitoring dan evaluasi secara teratur terhadap kinerja seluruh ASN dalam penerapan *e-Court* yang berada di dalam Pengadilan Negeri Sumedang, hal ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi seluruh ASN dan juga mengetahui kendala-kendala penerapan *e-Court* dari tiap-tiap ASN.
b. Melakukan sosialisasi secara bertahap dan merata kepada seluruh elemen masyarakat pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Sumedang tentang tata cara penggunaan *e-Court* dalam bersidang secara elektronik di Pengadilan.
c. Melakukan koordinasi pada Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung R.I mengenai perekrutan tambahan Pegawai pada Pengadilan Negeri Sumedang yang fungsinya ditugaskan secara khusus pada Pojok *e-Court,* guna menjawab pertanyaan serta mendampingi Masyarakat Pencari Keadilan dalam melakukan proses registrasi akun maupun pada saat pendaftaran perkara.
d. Menerapkan sistem *reward and punishment* dalam penerapan *e-Court* pada jajaran Pengadilan Tingkat Pertama & Pengadilan Tingkat Banding sebagai metode untuk merangsang seluruh jajaran Badan Peradilan untuk belajar dan berlomba dalam kerangka mengembangkan penerapan dan pemanfaatan *e-Court.*

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. *Reglemen Indonesia Yang Diperbarui. Het Herziene Indonesisch Reglement.*

_____.*Peraturan Mahkamah Agung RI tentang Adminitrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.* Perma Nomor 1 Tahun 2019.

B. Buku-buku/*Website*

Binus *University*. "Mengenal Lebih Jauh Revolusi Industri 4.0". *https://binus.ac.id/knowledge/2019/05/mengenal-lebih-jauh-revolusi-industri-4-0.* Diakses tanggal 24 November 2019.

Mahkamah Agung RI. "Menelusuri Informasi Melalui HP Bukan Pelanggaran Kode Etik". *https://mahkamahagung.go.id/id/artikel/3671/menelusuri-informasi-melalui-hand-phone-bukan-pelanggaran-kode-etik.* Diakses 24 November 2019.